

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1515/2546

นาง กาญจนา มนโกศล  
นาย มนตรี สุขดี ในฐานะผู้จัดการมรดก  
ของ

โจทก์

จำเลย

นาง พรทิพย์ สุขดี กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 282

ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ การยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำนองไว้แต่ยังไม่นำออกขายจนกว่าจะมีการขายทอดตลาดที่ดินจำนองเสร็จสิ้นและได้เงินไม่พอชำระหนี้จึงจะนำที่ดินนั้นออกขายย่อมไม่เป็นการขัดต่อขั้นตอนการบังคับคดีตามคำพิพากษา

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 7,337,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 6,250,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 38922, 20730, 20731 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ หากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามขายทอดตลาด

ชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ เฉพาะจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกของ นายมนัสหรือนันตีปิ่นทองคำ อันตกได้แก่จำเลยที่ 3 แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระหนี้ ตามคำพิพากษาโจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินจำนองคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 20730, 20731 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 38922 ได้มีการยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดก่อนแล้ว แต่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนองที่ดินทั้งสามแปลงไม่ได้ โจทก์ขอยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามซึ่งศาลชั้นต้น อนุญาต และโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ 11496 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 3 ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้อื่นออกขาย ทอดตลาดชำระหนี้

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีและสั่งเพิกถอนการยึดที่ดินโฉนด เลขที่ 11496

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเดิมที่อนุญาตให้ยึดทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลข ที่ 11496 และงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการยึด ทรัพย์สินแล้วไม่มีการขาย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3.5 จากราคาทรัพย์สินที่ยึด แต่ไม่เกินจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในการ บังคับคดีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้แย้งฟังได้ว่า นางพรทิพย์ สุขดี กับจำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมกันกู้ยืมเงินจากโจทก์ และนางพรทิพย์จดทะเบียน

จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 38922, 20730 และ 20731 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน และนายมนัสหรือนันต์ ปิ่นทองคำ  
ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมานางพรทิพย์ถึงแก่ความตาย  
จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกนางพรทิพย์ และนายมนัสหรือนันต์ถึงแก่ความตาย  
จำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการมรดกนายมนัสหรือนันต์ หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา  
ยืนให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์และคดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ดำเนินการบังคับคดี  
ยึดทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 20730 และ 20731 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2541 เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูก  
สร้างรวม 486,500 บาท โดยที่ดินโฉนดเลขที่ 20730 มีเนื้อที่ 46 ตารางวา โฉนด  
เลขที่ 20731 มีเนื้อที่ 45 ตารางวา ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 38922 ทรัพย์จำนองอีก  
แปลงหนึ่งนั้นมีเนื้อที่ 130 ตารางวา เจ้าหนี้ยื่นนำยึดไว้ก่อนแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  
2538 เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคา 130,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดียัง  
ขายที่ดินทรัพย์จำนองทั้งสามแปลงไม่ได้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 โจทก์ขอยึด  
ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 11496 ของจำเลยที่ 3 ซึ่งถือกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่น ศาล  
ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542  
ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ศาลชั้นต้น  
เห็นว่าการบังคับคดีทรัพย์จำนองยังไม่เสร็จสิ้น จึงมีคำสั่งให้ถอนการยึดและให้โจทก์  
เสียค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์ไม่มีการขาย คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า  
สมควรให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทหรือไม่ เห็นว่าหนี้ตามคำพิพากษามีจำนวน  
7,337,000 บาท และมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 6,250,000 บาท  
นับถัดจากวันฟ้องคือวันที่ 8 เมษายน 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จด้วย  
คำนวณแล้วดอกเบี้ยตกปีละ 1,100,550 บาท คำนวณถึงวันที่โจทก์ขอยึดที่ดินพิพาท  
ทั้งต้นและดอกเบี้ยรวมมากกว่า 10,000,000 บาท ทรัพย์จำนองทั้งสามแปลงมีราคา  
ตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีรวมไม่ถึง 1,000,000 บาท ที่ดินพิพาท

แม้ปัจจุบันเป็นชื่อจำเลยที่ 3 ถือกรรมสิทธิ์รวม แต่จำเลยที่ 3 รับมรดกมาจากนาย มนัสหรือนัตผู้ค้าประกันซึ่งต้องรับผิดชอบเป็นลูกหนี้ร่วม ที่ดินแปลงนี้จึงอยู่ในขอบเขตที่ อาจถูกบังคับคดีได้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคาที่ดินพิพาท 98,119,440 บาท จริงอยู่แม้การบังคับคดีตามคำพิพากษาจะต้องบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน จำนวนก่อน หากไม่ครบจำนวนหนี้จึงจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นแต่การยึดทรัพย์สิน ที่ดินพิพาทสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ยึด หากเพิกถอนการยึดเสียทันที โจทก์ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์สินโดยไม่มีการขายอัตราร้อยละ 3.5 แม้ศาล อุทธรณ์ภาค 2 จะพิพากษาแก้ไขจำนวนจากยอดจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบ ในการบังคับคดีก็คงเป็นยอดหนี้ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท เป็นเงินค่าธรรมเนียม จำนวนมากเนื่องจากจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และการขายทอดตลาด ทรัพย์สินจำนวนทั้งสามแปลงยังไม่เสร็จสิ้น ก็ยังไม่อาจทราบจำนวนหนี้ที่เหลือที่จะ บังคับคดีต่อไป และนำมาเป็นเกณฑ์คำนวณค่าธรรมเนียมตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ภาค 1 ได้ อีกประการหนึ่งจากสภาพราคาทรัพย์สินจำนวนที่เห็นได้ว่าไม่พอชำระ หนี้ตามคำพิพากษา เมื่อขายทรัพย์สินจำนวนเสร็จก็ต้องกลับมายึดที่ดินพิพาทใหม่การ ยึดที่ดินพิพาทไว้แต่ยังไม่ต้องนำออกขายจนกว่าจะมีการขายทอดตลาดจำนวนเสร็จสิ้น และได้เงินไม่พอชำระหนี้จึงค่อนข้างที่ดินพิพาทออกขายก็ไม่ขัดต่อขั้นตอนการบังคับ คดีตามคำพิพากษาและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า ให้ยกคำสั่งศาลล่างทั้งสองที่ให้ถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 11496 แต่ให้รอการขายไว้ก่อนจนกว่าการขายที่ดินทรัพย์สินจำนวนทั้งหมดเสร็จสิ้น และได้เงินไม่พอชำระหนี้ จึงอนุญาตให้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 11496 ที่ยึดไว้ออกขาย

(สมบัติ อรรถพิมล-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-วสันต์ ตรีสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ